

शहरी_क्षेत्र_सार्वजनिक_यातायात_(व्यवस्थापन)_प्राधिकरण_ऐन_२०७९

English title: Urban Area Public Transport (Management) Authority Act, 2022

शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ । प्रमाणीकरण मिति २०७९ । ०६ । ०९ । संवत् २०७९ सालको ऐन नं. २५ । शहरी क्षेत्र एकीकृत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय, लागतप्रभावी र सुरक्षित बनाई सार्वजनिक यातायात नीतिको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि एकीकृत यातायात प्रणालीको व्यवस्थापन, विकास तथा वसतिार गर्न र शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९" रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकतीसौँ दनिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "एकीकृत यातायात प्रणाली" भन्नाले सार्वजनिक यातायात सेवाप्रदायकबीच सामञ्जस्य कायम राखी यात्रुलाई सर्वसुलभ, सहज, विश्वसनीय र भरपर्दो सार्वजनिक यातायात सेवा सुनिश्चित गर्ने प्रणाली सम्झनु पर्छ । (ख) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । (ग) "परिषद्" भन्नाले दफा १३ बमोजमिको परिषद् सम्झनु पर्छ । (घ) "पार्कडि" भन्नाले बसिनीमा बाहेक सवारी साधन रोक्न निर्धारण गरिएको स्थान सम्झनु पर्छ । (ङ) "प्रमुख कार्यकारी अधिकृत" भन्नाले दफा ७ बमोजमिको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्झनु पर्छ । (च) "प्राधिकरण" भन्नाले दफा ३ बमोजमिको सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दफा १२ बमोजमिको प्राधिकरणलाई समेत जनाउँछ । (छ) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको यातायात विषय हेर्ने मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ज) "यात्रु" भन्नाले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (झ) "बसिनी" भन्नाले यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने प्रयोजनको लागि यात्रुलाई चढ्न र ओर्लनको निमित्त निर्धारित स्थान सम्झनु पर्छ । (ञ) "शहरी क्षेत्र" भन्नाले नगरपालिकाको क्षेत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नगरपालिकासँग जोडिएका गाउँपालिकाको क्षेत्रलाई समेत जनाउँछ । (ट) "सार्वजनिक यातायात" भन्नाले शहरी क्षेत्रभित्र सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्न प्रचलित कानून बमोजमि दर्ता भई प्राधिकरणमा सूचीकृत सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्ने वदियुतीय वा अन्य इन्धनबाट सञ्चालन हुने बस, ट्याक्सी, रेल, मेट्रोरेल, लाइटरेल, स्काइरेल, मोनोरेल, केबलकार, राइड सेयरडि तथा तोकिए बमोजमिका अन्य सवारी साधन सम्झनु पर्छ । (ठ) "सेवाप्रदायक" भन्नाले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजमि प्राधिकरणले तोकेको क्षेत्रभित्र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न प्रचलित कानून बमोजमि अनुमतिप्राप्त फर्म वा कम्पनी सम्झनु पर्छ । (ड) "सङ्घीय राजधानी शहरी (फेरल क्यापिटल सिटी) क्षेत्र" भन्नाले काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाको क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (ढ) "स्थानीय तह" भन्नाले नगरपालिका वा गाउँपालिका सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । प्राधिकरणको स्थापना ।

३. प्राधिकरणको स्थापना: (१) प्रदेश सरकारले शहरी क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि एक वा एकभन्दा बढी नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने गरी बढीमा सात सदस्यीय सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्राधिकरणको अध्यक्ष सम्बन्धित नगरपालिकाको प्रमुख हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको प्राधिकरण स्थापना गर्दा एकभन्दा बढी नगरपालिका माली स्थापना गरेको भए सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको नगरपालिकाको प्रमुख अध्यक्ष हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको प्राधिकरण सञ्चालन तथा अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजमि हुनेछ । ४. प्राधिकरण स्वशासित संस्था हुने: (१) प्राधिकरण अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ । (२) प्राधिकरणको आफ्नो छुट्टै छाप हुनेछ । (३) प्राधिकरणले व्यक्तिसरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ । (४) प्राधिकरणले व्यक्तिसरह आफ्नो नामबाट नालसि उजुर गर्न र सो उपर पनसोही नामबाट नालसि उजुर लाग्न सक्नेछ । ५. प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ: - । (क) सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी नीति, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र रणनीति तयार गर्ने, । (ख) सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, । (ग) एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गर्ने, । (घ) एकीकृत यातायात प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, गराउने, । (ङ) सार्वजनिक यातायातका साधनबीच सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत र नगदवहिन वदियुतीय भाडा प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने, । (च) सार्वजनिक यातायात सेवाको बारेमा वास्तविक समयमा आधारित यातायात सेवा सूचना प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने, । (छ) सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित विवरण नियमिति रूपमा सङ्कलन, अभिलेखन, अद्यावधिक गरी त्यसको गुणात्मक उपयोग गर्ने, । (ज) एकीकृत यातायात प्रणालीको दीर्घकालीन योजना र रणनीति अनुरूप नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले समय-समयमा दिएको निर्देशनको पालना गर्ने, । (झ) यात्रुको हितलाई मध्यनजर गरी सार्वजनिक यातायात सेवाको व्यवस्थापन गर्ने, । (ञ)

सम्बन्धति सरकारी निकायको समन्वयमा सार्वजनिक यातायात सेवाको गुणस्तर तोक्ने, । (ट) नगदवहीन वदियुतीय टिकिटको ढाँचा नरिधारण गर्ने, । (ठ) तोकिए बमोजमिको अवधिको लागि वदियुतीय टिकिट जारी गर्ने, । (ड) सम्बन्धति निकायको समन्वयमा बसिनी, यातुर प्रतीक्षालय तथा पार्कडिस्थल नरिधारण गर्ने, । (ढ) सम्बन्धति निकायको समन्वयमा बसिनी, यातुर प्रतीक्षालय तथा पार्कडिस्थल आसपास यातुरहरूको लागि आवश्यक शौचालय लगायतका न्यूनतम सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्ने, ।

(ण) सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धति निकायहरूको समन्वयमा शहरी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको रुट तथा भाडा दर नरिधारण गर्ने, यातुरले सहज रूपमा भाडा तर्ने वातावरण बनाउने तथा सोको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (त) सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालनको शर्त नरिधारण गर्ने र सोको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (थ) सार्वजनिक यातायातको लागि प्रयोग हुने सवारी साधनको मापदण्ड तोक्ने र कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (द) वातावरणमैत्री सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गराउने, । (ध) सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको लागि निजी क्षेत्र वा सार्वजनिक निकायसँग तोकिए बमोजमिको सेवा खरदि गर्ने वा आवश्यक समझौता गर्ने, । (न) व्यापारिक केन्द्र वा शपडि मल वा आवास क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवा उपलब्ध गराए बापत तोकिए बमोजमिको सेवा शुल्क नरिधारण गर्ने, । (प) प्राधिकरणले नरिधारण गरेको यातुरवाहक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने रुटमा वा सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध पुगेको अवस्थामा प्रचलित कानून बमोजिम कुनै भवन लगायतका भौतिक अवरोध, संरचना हटाउने, भत्काउने वा स्थानान्तरण गर्ने, । (फ) प्राधिकरणले नरिधारण गरेका रुटहरूमा सडकको भौतिक अवस्था अनुसार अन्य सवारी साधनलाई एकतर्फी वा दोहोरो सञ्चालन गर्ने वा तोकिए बमोजमिका सवारी साधनलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा नषिध गर्ने, । (ब) पैदलयात्री, साइकलयात्री तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहज हुने गरी सडक व्यवस्थापनको लागि सम्बन्धति निकायसँग समन्वय गर्ने, । (भ) सार्वजनिक यातायातको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकार, सम्बन्धति प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, । (म) प्राधिकरणबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने तथा सो सम्बन्धमा आवश्यक नरिदेशन दिने, । (य) सार्वजनिक यातायात सेवाको आकस्मिक तथा नियमित निरीक्षण गर्ने, । (र) सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापनको लागि आवश्यक मापदण्ड नरिधारण गर्ने, र । (ल) प्रदेश कानून बमोजिम अन्य काम गर्ने । (२) प्राधिकरणले उपदफा (१) बमोजिम काम कारबाही गर्दा नेपाल सरकार तथा सम्बन्धति प्रदेश सरकारका निकायसँग समन्वय गर्नु पर्नेछ । ६. एकीकृत यातायात प्रणाली विकास गर्ने: (१) प्राधिकरणले सम्बद्ध निकायहरूको समन्वयमा काठमाडौँ उपत्यकामा एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गरी सञ्चालन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-३ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कर्मचारी । ७. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत: (१) प्राधिकरणको दैनिक प्रशासन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यसञ्चालन गर्न प्रदेश कानून बमोजिम एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति खुला प्रतस्पर्धाको आधारमा तोकिए बमोजिम नेपाल सरकारले गर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम नियुक्त हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रदेश विश्वविद्यालय वा नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ्ग, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, विकास व्यवस्थापन वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र सम्बन्धति क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव हासिल गरी व्यवस्थापकीय क्षमता भएको हुनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति निहुँदासम्मको लागि नेपाल सरकारले राजपत्रद्वारा प्रथम श्रेणीको कुनै अधिकृतलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा कामकाज गर्न खटाउन सक्नेछ । (५) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ । (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम सन्तोषजनक नभएमा दफा १२ बमोजिमको प्राधिकरणको हकमा नेपाल सरकारले र अन्यको हकमा प्रदेश कानून बमोजिम निजिलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजिलाई सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दिनु पर्नेछ । (७) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा देहायको व्यक्ति नियुक्त हुन अयोग्य हुनेछ:- । (क) गैरनेपाली नागरिक, । (ख) साठी वर्ष नाघेको, । (ग) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण वा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण, बहुविवाह, पुरातात्विक महत्त्वका वस्तुहरूको अवैध कारोबार, संरक्षित वन्यजन्तु सम्बन्धी कसुर, सडकति अपराध वा नैतिक पतन देखि अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको, । (घ) कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको, वा । (ङ) सार्वजनिक निकायको कुनै लाभको पद धारण गरेको । स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लागि, "लाभको पद" भन्नाले सरकारी कोषबाट नियमित पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने पद सम्झनु पर्छ । (८) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पारिश्रमिक, सेवाको अन्य शर्त र सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ । (९) उपदफा (८) बमोजिम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पारिश्रमिक, सेवाको अन्य शर्त र सुविधा नतोकेसम्म दफा १२ बमोजिमको प्राधिकरणको हकमा नेपाल सरकारले र अन्यको हकमा प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । (१०) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ । ८. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद रक्ति हुने अवस्था: प्रमुख

कार्यकारी अधिकृतको पद देहायको अवस्थामा रक्ति भएको मानिन्छ- । (क) दफा ७ को उपदफा (६) बमोजमि नजिलाई हटाएमा, । (ख) दफा ७ को उपदफा (७) बमोजमिको अयोग्यता सर्जिना भएमा, । (ग) नजिको पदावधिसिमाप्त भएमा, । (घ) नजिले दिएको राजनिमा स्वीकृत भएमा, वा । (ङ) नजिको मृत्यु भएमा । ९. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्राधिकरणको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी स्वीकृतको लागि दफा १२ बमोजमिको प्राधिकरणको हकमा मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र अन्य प्राधिकरणको हकमा प्रदेश कानून बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्वीकृत दरबन्दी बमोजमि प्राधिकरणमा आवश्यक कर्मचारी रहनेछन् ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि कर्मचारी नयुक्त नभएसम्म दफा १२ बमोजमिको प्राधिकरणको हकमा मन्त्रालयले र अन्य प्राधिकरणको हकमा प्रदेश सरकारले काजमा कर्मचारी उपलब्ध गराउनेछ । (४) प्राधिकरणमा आवश्यक पर्ने अधिकृत वा सोभन्दा माथिका पदमा स्थायी रूपमा कर्मचारी नयुक्त गरिनेछ । (५) प्राधिकरणको स्थायी कर्मचारी छनौटका लागि लिइने लिखित परीक्षा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट र दफा १२ बमोजमिको प्राधिकरणको हकमा लोक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुनेछ । (६) प्राधिकरणमा आवश्यक पर्ने सहायक र सहयोगी पदका कर्मचारी सेवा करारद्वारा लिइनेछ । (७) प्राधिकरणले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ । (८) कर्मचारीको नयुक्ति प्रक्रिया, सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था विनियममा तोके बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-४ । कोष, लेखा तथा लेखापरीक्षण । १०. प्राधिकरणको कोष: (१) प्राधिकरणको आफ्नो छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहायका रकम रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम, । (ग) कुनै सङ्घ, संस्था वा व्यक्तबाट प्राप्त रकम, । (घ) वदेशी व्यक्ति, सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थाबाट प्राप्त रकम, । (ङ) सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको लागि पटकै रूपमा उपलब्ध गराएको अनुदान रकम, । (च) यातायात सेवा व्यवस्थापन गरे बापत प्राधिकरणले तोके बमोजमिको भाडा रकम, । (छ) प्राधिकरणले व्यापारिक केन्द्र, शपडिग मल वा आवास क्षेत्र समेट्ने गरी यातायात सेवा सञ्चालन गरेको अवस्थामा त्यस्ता केन्द्र, मल वा आवास क्षेत्रबाट सेवा बापत तोकिए बमोजमिको नयिमति वा पटकै रूपमा उठेको रकम, र । (ज) प्राधिकरणले लगाएको अन्य सेवा शुल्क, दस्तुर र जरिवाना बापत प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजमिको रकम प्राप्त गर्नु अघि प्राधिकरणले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) प्राधिकरणको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजमिको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमिको कोषको सञ्चालन प्राधिकरणले तोके बमोजमि हुनेछ । ११. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) प्राधिकरणको आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारले तोकेको स्वीकृत ढाँचा र तरिका बमोजमि राख्नु पर्नेछ । (२) प्राधिकरणको कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्राधिकरणले नयुक्त गरेको लेखापरीक्षकबाट र अन्तर्मा लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक वा नजिले तोकेको लेखापरीक्षकबाट हुनेछ । परिच्छेद-५ । सङ्घीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण । १२. सङ्घीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) दफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्घीय राजधानी शहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात सेवालाई नयिमन तथा व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्थापना भएको प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा रहनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि स्थापना भएको प्राधिकरणको अनुगमन प्रदेश सरकारले गर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजमि स्थापना भएको प्राधिकरणले आवश्यकता अनुसार सङ्घीय राजधानी शहरी क्षेत्रभित्र सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्नेछ । १३. परिषद्को गठन: (१) दफा १२ बमोजमिको प्राधिकरणको काम कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि सङ्घीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद् रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको परिषद्मा देहायका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू रहनेछन्:- । पद विवरण । (क) प्रमुख, काठमाडौँ महानगरपालिका - अध्यक्ष । (ख) प्रमुख, ललितपुर महानगरपालिका - उपाध्यक्ष । (ग) प्रमुख, भक्तपुर नगरपालिका - सदस्य । (घ) सहसचिव, मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) महानिदेशक, सडक विभाग वा नजिले तोकेको कम्तीमा राजपत्रङ्कति प्रथम श्रेणीको कर्मचारी - सदस्य । (च) महानिदेशक, यातायात व्यवस्था विभाग वा नजिले तोकेको कम्तीमा राजपत्रङ्कति प्रथम श्रेणीको कर्मचारी - सदस्य । (छ) सचिव, बागमती प्रदेश सरकारको यातायात विषय हेर्ने मन्त्रालय - सदस्य । (ज) प्रमुख, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा वा नजिले तोकेको कम्तीमा प्रहरी उपरीक्षक - सदस्य । (झ) प्रतनिधि, सङ्घीय राजधानी शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने फरक प्रकारका ठूला कम्पनीको तर्फबाट एक-एकजना गरी परिषद्द्वारा मनोनित कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना - सदस्य । (ञ) प्रतनिधि, उपभोक्ता हित संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थामध्ये परिषद्द्वारा मनोनित कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य । (ट) यातायात क्षेत्रमा वज्रिता हाँसलि गरेका व्यक्तियुक्त बागमती प्रदेश सरकारद्वारा मनोनित कम्तीमा एकजना महिला सहित - सदस्य । तीनजना । (ठ) परिषद्मा प्रतनिधित्व नभएका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका नगरपालिकाको तर्फबाट प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये सम्बन्धित स्थानीय तहद्वारा मनोनित एक-एकजना प्रतनिधि - सदस्य । (ड) श्रमिक, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतनिधित्व हुने गरी परिषद्द्वारा मनोनित तीनजना - सदस्य । (ढ) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत - सदस्य-सचिव । स्पष्टीकरण: यस उपदफाको खण्ड (झ) को

प्रयोजनको लागि "ठूला कम्पनी" भन्नाले सङ्घीय राजधानी शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी सवारी साधन दर्ता गर्ने कम्पनी सम्झनु पर्छ । (३) उपदफा (२) को खण्ड (झ), (ञ), (ट), (ठ) र (ड) बमोजमिका सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ । (४) परिषदले आवश्यक देखेमा काठमाडौँ, ललतिपुर र भक्तपुर जलिलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै निकाय, स्वदेशी वा वदेशी वशिषज्जलाई परिषदको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमिका सदस्यको पद देहायको अवस्थामा रकित भएको मानिन्छ:- (क) नजिले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएमा, । (ख) नजिको पदावधि पूरा भएमा, वा । (ग) नजिको मृत्यु भएमा । १४. परिषदको बैठक सम्बन्धी कार्यवधि: (१) परिषदको बैठक वर्षको कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ । (२) परिषदको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(३) परिषदको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा तीन दिन अगावै परिषदको सदस्य-सचिवले बैठकमा छलफल हुने विषय सहितको सूचना सबै सदस्यलाई दनु पर्नेछ । (४) परिषदको बैठकको कूल सदस्य सङ्ख्याको बहुमत सदस्य उपस्थिति भएमा बैठकको गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिन्छ । (५) परिषदको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र नजिको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (६) परिषदको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्नेले निर्णायक मत दिनेछ । (७) परिषदको बैठकले गरेको निर्णय अध्यक्षता गर्ने व्यक्ती र सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछन् । (८) परिषदको बैठक भत्ता तोकिए बमोजमि हुनेछ । (९) परिषदको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । १५. अधिकार प्रत्यायोजन: परिषदले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार परिषद् अध्यक्ष, सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय वा अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । १६. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार: दफा ७ को उपदफा (१०) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२ बमोजमिको प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- (क) प्राधिकरणको प्रशासकीय र आर्थिक प्रमुखको रूपमा कार्य गर्ने, । (ख) परिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ग) प्राधिकरणको कोषको रेखदेख, नियन्त्रण, सम्पत्तिको स्याहार सम्भार र व्यवस्थापन गर्ने, गराउने, । (घ) प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा गरी परिषदमा पेश गर्ने, । (ङ) प्राधिकरणको वार्षिक आय-व्यय तथा पूरक आय-व्यय विवरण तयार गर्ने, । (च) परिषद्बाट स्वीकृत बजेट, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, । (छ) प्राधिकरणको आन्तरिक र अन्तर्नि लेखापरीक्षण गराउने व्यवस्था गर्ने, । (ज) प्राधिकरण र नेपाल सरकार, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, सम्बन्धित स्थानीय तह तथा अन्य निकायबीच सम्पर्क अधिकारीको रूपमा काम गर्ने, । (झ) प्राधिकरण अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरूबीच सम्पर्क तथा समन्वय कायम गर्ने, गराउने, । (ञ) परिषद्बाट प्रत्यायोजन गरिएका अधिकार तथा दिइएका निर्देशन बमोजमिका कार्यहरू गर्ने, । (ट) परिषदको सदस्य-सचिव भई काम गर्ने तथा परिषदको निर्णयको अभिलेख राख्ने, । (ठ) परिषदले गर्ने भनी निर्दिष्ट गरिएका कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक सूचनाहरू परिषदमा उपलब्ध गराउने, । (ड) शहरी यातायातको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने, । (ढ) यस ऐन बमोजमि सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको अभिलेख राख्ने, । (ण) यात्रुको गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने सम्बन्धमा प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउने, । (त) प्राधिकरण मातहत सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातले पालना गर्नु पर्ने शर्त अनुसारको सेवा सञ्चालन गरे, नगरेको नियमिति अनुगमन गरी त्यस्तो शर्त अनुसार सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, ।

(थ) सार्वजनिक यातायात सेवाप्रदायकहरूबीच समझौता बमोजमिको भाडा रकम वितरण गर्ने, । (द) प्राधिकरणको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गराई परिषद् समक्ष पेश गर्ने, र । (ध) तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने । १७. आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने: प्राधिकरणले आफ्नो काम सुचारुरूपले सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृत लिई ऋण लनि, अनुदान प्राप्त गर्न वा अन्य कुनै कसिमिबाट आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्नेछ । परिच्छेद-६ । विधि । १८. जरिवाना: (१) कसैले देहाय बमोजमिको कुनै कार्य गरेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा प्राधिकरणले तोकेको प्राधिकरणको कुनै अधिकृत कर्मचारी वा कम्तीमा सहायक निरीक्षक दर्जाको ट्राफिक प्रहरीले एक हजार रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ:- (घ) सार्वजनिक यातायातमा टिकट नलाई यात्रा गर्ने, तोकेको भाडा नतरी यात्रा गर्ने, भाडा तर्न इन्कार गर्ने वा नपाउने सुविधा लनि प्रयत्न गरेमा, । (ङ) यात्रुसँग तोकिए बमोजमिको भाडा नउठाउने, अनावश्यक सहूलियत दिने, कम वा बढी भाडा असुल गरेमा, । (च) सार्वजनिक यातायातभित्र महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ती तथा अन्य यात्रुसँग अमर्यादित व्यवहार गरेमा, । (छ) सार्वजनिक यातायातभित्र चालक, सहचालक, प्राधिकरणका कर्मचारी वा यात्रुसँग अमर्यादित भाषा प्रयोग गरेमा, । (ज) सार्वजनिक यातायातमा क्षति पुर्‍याएमा वा फोहोर गरेमा वा सार्वजनिक सवारी साधनबाट सडकमा फोहोर फालेमा, वा । (झ) सार्वजनिक यातायात सेवाको आकस्मिक तथा नियमिति निरीक्षण गर्दा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम उल्लङ्घन गरेमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि गरेको जरिवाना उपर सम्बन्धित जलिला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । १९. समन्वय गर्नु पर्ने: प्राधिकरणले यस ऐन बमोजमि एकीकृत यातायात प्रणाली सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । २०. स्वीकृतलिनु पर्ने: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि

प्राधकिरणको कार्यक्षेत्रभित्र सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्न चाहने सेवाप्रदायकले नयाँ सार्वजनिक यातायातका साधनहरूको सञ्चालन गर्नु अघि प्राधकिरणको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि प्राधकिरणको कार्यक्षेत्रभित्र सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गरिहेका सेवाप्रदायकले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र प्राधकिरणको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (३) प्राधकिरणले उपदफा (१) र (२) बमोजमि स्वीकृत सार्वजनिक यातायातको सूची तयार गर्नेछ । २१. नेपाल सरकारले निर्देशन दनि सक्ने: (१) नेपाल सरकारले सार्वजनिक यातायात सेवा विकास तथा वसिस्तार योजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्राधकिरणलाई आवश्यक निर्देशन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको निर्देशनको पालना गर्नु प्राधकिरणको कर्तव्य हुनेछ ।

२२. जग्गा उपलब्ध गराइदनि सक्ने: प्राधकिरणको यातायात व्यवस्थापन, सञ्चालन र विकास योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजमि प्राप्त गरी प्राधकिरणलाई उपलब्ध गराइदनि सक्नेछ । २३. सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न सक्ने: प्राधकिरणले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग लनु पर्ने शुल्क, दस्तुर, भाडा तथा जरिवाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न सक्नेछ । २४. प्रचलित कानून बमोजमि हुने: यस ऐनमा उल्लेख भएका विषयमा यसै ऐन बमोजमि र अन्य विषयका हकमा प्रचलित कानून बमोजमि हुनेछ । २५. प्रतविदन पेश गर्ने: प्राधकिरणले आफूले गरेको काम कारबाही तथा आय-व्ययको वार्षिक प्रतविदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले नबढे दनिभित्र प्रदेश सरकारमा र दफा १२ बमोजमिको प्राधकिरणले मन्त्रालयमा समेत पेश गर्नु पर्नेछ । २६. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: दफा १२ बमोजमिको प्राधकिरणले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । २७. नयिम बनाउन सक्ने: (१) यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक नयिम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२ बमोजमिको प्राधकिरणको हकमा नेपाल सरकारले आवश्यक नयिम बनाउन सक्नेछ । २८. वनियिम बनाउने अधिकार: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको अधीनमा रही प्राधकिरणले कर्मचारी सेवा शर्त तथा आर्थिक प्रशासन लगायतका अन्य विषयमा वनियिम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको वनियिम दफा १२ बमोजमिको प्राधकिरणको हकमा परिधिबाट र अन्यको हकमा प्रदेश सरकारको यातायात विषय हेर्ने मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ । (३) प्राधकिरणले उपदफा (२) बमोजमि स्वीकृत भएको वनियिम प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । २९. ऐन कार्यान्वयन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षपछिको एक वर्षभित्र मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ र सोको प्रतविदन सङ्घीय संसदको दुवै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ ।